



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. **WACIH APRIASIH**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3671094608790007; Alamat: KP. Cibodas, RT.003/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **AMAH MARYAMAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3215106904740003; Alamat: Dusun Langseb I, RT.001/RW.001, Kel. Kertaraharja, Kec. Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
3. **AMI**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603084705790004; Alamat: Kp. Kebonan, RT.006/RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. **AMIRA**; Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3603085203760004; Alamat: Kp. Berusaha, RT.004/RW.001, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
5. **AMIYATI**, Perempuan; 52 Tahun; NIK: 3671095503730019; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
6. **ARNISAH**, Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3671094306760005; Alamat: KP. Cibodas, RT.003/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. **AS'ARI BIN MADHAWI**; Laki-laki; 51 Tahun; NIK: 3604261206720002; Alamat: KP. Parakan Pasir, RT.001/RW.004, Kel. Parakan, Kec. Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ASMAWATI**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3671095504790003; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
9. **AWINAH**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3603085206780001; Alamat: KP. Bebulak, RT.003/RW.001, Kel. Marga Mulya, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
10. **AYANAH**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3671095905780002; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.003, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
11. **CUNAYA**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3603085112770003; Alamat: Kp. Kebonan, RT.007/RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
12. **DEDE IVONE**; Perempuan; 53 Tahun; NIK: 3671095504720010; Alamat: Kp. Cibodas, RT.001/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
13. **DEWI ENDANG MUTIAWATI**; Perempuan; 50 Tahun; NIK: 3671076207760002; Alamat: Cimone, RT.002/RW.009, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
14. **ECIH**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3671096102820005; Alamat: KP. Cibodas, RT.003/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
15. **EEM EPIYANTI**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3604205603780002; Alamat: KP. Pabuaran Kaler RT.002/RW.001, Kel. Kemuning, Kec. Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
16. **EEM**; Perempuan; 54 Tahun; NIK: 3671096803710001; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
17. **ENENG MARNI**; Perempuan; 44 Tahun; NIK: 3671095909800010; Alamat: Kp. Cibodas, RT.001/RW.0003, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **ENI**, Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603085005790001; Alamat: Kp. Bebulak, RT.005/RW.001, Kel. Marga Mulya, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
19. **ERNA**; Perempuan; 47 Tahun; NIK:3671095301780009; Alamat: Jl. Udayana Ujung No, 90, RT.007/RW.005, Kel. Cibodas Baru, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
20. **ERNAWATI**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3671094501780004; Alamat: Kp. Cibodas, RT.003/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang; Provinsi Banten;
21. **ERNAWATI**; Perempuan; 53 Tahun; NIK: 3671095009720004; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
22. **ETI**; Perempuan; 52 Tahun; NIK: 3671094607730007; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.003, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
23. **EVA SUHAEVAH**; Perempuan; 42 Tahun; 3671094506830010; Alamat: KP. Cibodas, RT.004/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
24. **FAKIYAH**, Perempuan; 52 Tahun; NIK: 3672045211720004; Alamat: Link. Gunung Asem, RT.013/RW.004, Kel. Kepuh, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi;
25. **HAYANAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3671094401740002; Alamat: Kp. Cibodas, RT.003/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
26. **KASMOAH**; Perempuan; 53 Tahun; NIK:3671095609730002; Alamat: KP. Cibodas, RT.004/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
27. **LIM TET LOI**; Laki-laki; 51 Tahun; NIK: 3173012505740004; Alamat: Jl. Dipati Unus No.60, RT.003/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **MAEMANAH**, Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603084407800008;
Alamat: KP. Berusaha, RT.002/RW.001, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk,
Kota Tangerang, Provinsi Banten;

29. **MAENUROH**, Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3603084103780004;
Alamat: Kp. Bebulak, RT.003/RW.001, Kel. Marga Mulya, Kec. Mauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

30. **MAMNUAH**; Perempuan; 43 Tahun; NIK:3671094202820002; Alamat:
Jl. Raden Patah VIII No. 12, RT.005/RW.008 Kel. Cibodas, Kec.
Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

31. **MIDAH**; Perempuan; 45 Tahun; NIK:3671095605800006; Alamat:
Soebandi Mamunggang, RT.001/RW.005, Kel. Margasari, Kec.
Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

32. **MUhibah**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603085706800003; Alamat:
Kp. Kebonan, RT.019/RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

33. **MULYANAH**; Perempuan; NIK: 3671095807830006; Alamat: Perum
Bumi Agung Blok A No.04 RT.005/RW.007, Kel. Sukatani, Kec. Rajeg,
Kabupaten Tangerang; Provinsi Banten;

34. **MUNTAKA**; Perempuan; 50 Tahun; NIK: 3603084611740001; Alamat:
Kp. Pasar Sore, RT.006/RW.002, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

35. **MURSIDAH**, Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3603084511770003;
Alamat: KP. Pasar Sore, RT.007/RW.002, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk,
Kota Tangerang, Provinsi Banten;

36. **MURTAENAH**; Perempuan; 43 Tahun; NIK:3671075511810005;
Alamat: Cibodas Kecil, RT.001/RW.003, Kel. Cimone, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Provinsi Banten;

37. **NARSIAH**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3671094501820001; Alamat:
KP. Cibodas, RT.003/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota
Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **NAWATI**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3603084402740002; Alamat: KP. Lor, RT.011/RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
39. **NAWATI**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3671094505780013; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.005, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
40. **NINGRUM**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3603084303820003; Alamat: Kp. Pasar Sore, RT.007/RW.002, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
41. **NURHASANAH**; Perempuan; 52 Tahun; NIK: 3671095909720005; Alamat: Jl. Ken Arok Raya No. 1, RT.001/RW.013, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
42. **NURHAYATI**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3671096206800010; Alamat: Jl. Jayanegara VI No. 7, RT.003/RW.007, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
43. **NURKAYA**; Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3603094101750012; Alamat: KP. Kendal, RT.008/RW.003, Kel. Patra Manggala, Kec. Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
44. **NURLAELI**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3671094506800002; Alamat: KP. Uwung Girang, RT.003/RW.011, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
45. **NURYANI**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603094505770005; Alamat: KP. Sukamanah, RT.009/RW.003, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
46. **ONI**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603085002800004; Alamat: KP. Tegal Jawa, RT.004/RW.001, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
47. **PARIDAH**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603085010810012; Alamat: Kp. Berusaha, RT.002/RW.001, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **PATIMAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3603084507740001; Alamat: KP. Dukuh, RT.009/RW.002, Kel. Kedung Dalem, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
49. **RAIMIN**; Laki-laki; 54 Tahun; NIK: 3604201904710001; Alamat: Kp. Suka Maju, RT.006/RW.002, Kel. Kemuning, Kec. Unjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
50. **RATNA NENGSIH**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671094605770007; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.003, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
51. **ROHAYATI**; Perempuan; 52 Tahun; NIK: 3671094409730005; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
52. **ROSIDAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3671095302740001; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
53. **ROSITAYANA R**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671095803770003; Alamat: Kp. Cibodas, RT.001/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
54. **RUSNILAWATI**; Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3671094508820002; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
55. **SA`ADAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3601094904740001; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
56. **SARI MUNINGSIH**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671095010760003; Alamat: Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
57. **SARNAYA**; Perempuan; 53 Tahun; NIK: 3603085002720004; Alamat: Kp. Kebon, RT.003/RW.001, Kel. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **SITI AISAH**, Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3603084304760001; Alamat: KP. Kebon, RT.004/RW.001, Kel. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
59. **SITI HALIMAH**, Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3603086708760006; Alamat: KP. Tegal Jawa, RT.002/RW.001, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
60. **SITI JULAEHA**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3671094405820006; Alamat: Jl. DI Pati Unus No.33 RT.003/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
61. **SITI MARWIYAH**; Perempuan; 46 Tahun NIK: 3671094501790001; Alamat: KP. Cibodas, RT.004/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
62. **SITI SAIDAH**; Perempuan; 51 Tahun; NIK: 3671096411730004; Alamat: KP. Cibodas, RT.004/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang; Provinsi Banten;
63. **SITI SULKIYAH**, Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603084204800006; Alamat KP. Pasar Sore, RT.008/RW.002, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
64. **SOPIATUN**, Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3603114206770010; Alamat: KP. Jungkel, RT.014/RW.006, Kel. Tanjakan Mekar, Kec. Rajek, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
65. **SRI NURHAYATI**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3671095801820006; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.0003, KEL. Cibodas, KEC. Cibodas, Kota Tangerang; Provinsi Banten;
66. **SUAIDA**; Perempuan; 48 Tahun NIK: 3671094104770009; Alamat: KP. Cibodas, RT.003/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **SUIROH**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671094201770002; Alamat: KP. Cibodas, RT.003/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
68. **SUKANAH**, Perempuan; 44 Tahun; NIK: 3603084910810002; Alamat: KP. Lor, RT.020/RW.004, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
69. **SUMARNI**; Perempuan; 53 Tahun; NIK: 3671095209720011; Alamat: KP. Cibodas, RT.001/RW.003, KEL. Cibodas, KEC. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
70. **SUMIATI**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603085501790005; Alamat: Kp. Berusaha, RT.003/RW.001, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
71. **SUMIDAH**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3603085004770001; Alamat: KP. Tegal Jawa, RT.004/RW.001, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
72. **SUMIYATI**, Perempuan; 47 Tahun; NIK: 3603085103780006; Alamat KP. Kebon, RT.001/RW.001, Kel. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
73. **SUMIYATI**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3671095203800011; Alamat: KP. Uwung Girang, RT.003/RW.012, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
74. **SUMYATI**; Perempuan; 54 Tahun; NIK: 3671095412710001; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.009, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
75. **SUWANAH**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603084309790005; Alamat: KP. Kebon, RT.004/RW.001, Kel. Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
76. **TATI HARTATI**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671095311750009; Alamat KP. Uwung Girang, RT.003/RW.012, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. **TATI**; Perempuan; 50 Tahun; NIK: 3671094405750008; Alamat: KP. Cibodas, RT.002/RW.002, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
78. **TATIPAH**; Perempuan; 50 Tahun; NIK: 3671994510740005; Alamat: Jl. Jayanegara Raya No.39, RT.001/RW.007, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang; Provinsi Banten;
79. **TITIN**; Perempuan; 45 Tahun; NIK: 3603086411750001; Alamat: KP. Bebulak, RT.003/RW.001, Kel. Marga Mulya, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
80. **TOYIBAH**; Perempuan; 46 Tahun; NIK: 3603095204790001; Alamat: KP. Sukamanah, RT.009/RW.003, Kel. Karang Anyar, Kec. Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
81. **ULFIYAH**, Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3671094604760004; Alamat KP. Uwung Girang, RT.001/RW.012, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
82. **ABDUL GHOPUR**; Laki-laki; 38 Tahun; NIK: 3671092703870001; Alamat: Jl. Dipati Unus Gg. H. Buang, RT.005/RW.001, Kel. Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
83. **WANAH**; Perempuan; 43 Tahun; NIK: 3603085304810003; Alamat: Kp. Pasar Sore, RT.010/RW.002, Kel. Banyu Asih, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
84. **WENI**; Perempuan; 54 Tahun; NIK: 3603085108710007; Alamat: Jl. Gama 14 No.200 Cimone Permai, RT.008/RW.008, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
85. **WIDURI**; Perempuan; 54 Tahun; NIK: 3671024701710003; Alamat: Bukit Cikasungka Blok BDF. 08/20, RT.001/RW.012, Kel. Cikasungka, Kec. Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
86. **YANTI**; Perempuan; 49 Tahun; NIK: 3603086001810001; Alamat: Kp. Kebonan, RT.006/RW.002, Kel. Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. **YATI**; Perempuan; 48 Tahun; NIK: 3671095208770011; Alamat: KP. Uwung Girang, RT.002/RW.012, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

88. **YATNI**; Perempuan; 45 Tahun; NIK:3603284507800007; Alamat: Jl. Batang Agam Raya No.59, RT.001/RW.015, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada **Dr. MARLAS HUTASOIT, S.H., M.H., C.M, dan kawan-kawan** adalah Para Advokat dari **LAW OFFICE MH & P "MARLAS HUTASOIT,S.H.,M.H & PARTNERS"** berkantor di WISMA LAENA Lt.5 R.509 Jl. KH. Abdullah Syafe'i No. 7. RT,6/RW.2, Kel. Manggarai Sel, Kec.Tebet – Jakarta Selatan Provinsi.DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK.MHP/IX/2025 tanggal 15 September 2025. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 9 Februari 2026, Nomor 60/SK.HUK/PHI/2026/PN.Srg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT.BUMITANGERANG COKLAT UTAMA, beralamat di Jalan Dipati Unus No.27 RT001/RW008, Cibodas, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **TUAN VALENT JASMAN** selaku Direktur Utama PT. Bumi Tangerang Coklat Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 21 Februari 1995, yang dibuat Notaris Mellyani Noor Shandra S.H, Notaris di Tangerang dan berdasarkan Keputusan menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059635,AH,01,02, Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan Perubahan Akta Notaris terakhir dalam Pernyataan keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 02 tanggal 02 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris Besus Tri Prasetyo, S.H, Notaris Kota Tangerang dan telah diterima dan di catat didalam sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0282177, memberikan kuasa kepada **INDRA PLAZA, S.H.,dan kawan** dari **Law Office "INDRA PLAZA & REKAN"**, yang beralamat di Perum Sepatan Residence Blok E, No.23, RT. 02, RW. 01 Ds. Pisangan

Halaman 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Prov Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Februari 2026. Nomor 69/SK.HUK/PHI/2026/PN.Srg, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2026 yang dilampiri anjuran, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Januari 2026 dalam Nomor Register 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum seluruh Para Penggugat adalah para pejuang kerja yang disiplin dan bertanggung jawab serta telah berjasa berbakti membesarkan Perusahaan milik Tergugat dengan masa kerja Para Penggugat yang bervariasi : 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat tanpa melakukan kewajiban hukumnya yaitu dengan tidak memberikan hak-hak yang semestinya diterima Para Penggugat sebagai konsekwensi hukum akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak memiliki dasar atau alasan yang jelas sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah lainnya;

Halaman 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 15 September 2025 Para Penggugat telah mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan dan Tagihan Pemenuhan Hak-Hak Karyawan (Hak Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Hak Lainnya), akan tetapi surat tersebut tidak direspon dan tidak ditanggapi oleh Tergugat;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2025 Para Penggugat didampingi Tim Kuasa Hukumnya mendatangi Kantor dan Pabrik milik Tergugat perihal menanyakan tindak lanjut dari Surat Pemberitahuan dan Tagihan Pemenuhan Hak-Hak Karyawan (Hak Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Hak Lainnya) yang sudah dikirimkan sebelumnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak merespon bahkan tidak menunjuk salah satu utusan Perusahaan untuk menanggapi kedatangan dari Para Penggugat;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menanggapi Surat Pemberitahuan dan Tagihan Pemenuhan Hak-Hak Karyawan (Hak Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Hak Lainnya) tersebut, maka Kuasa Hukum Para Penggugat mengirimkan Surat Undangan Bipartit I (Pertama) pada tanggal 24 September 2025, dan Surat Undangan Bipartit II (Kedua) pada tanggal 2 Oktober 2025 kepada Tergugat, di mana Kedua Surat Undangan Bipartit tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat;
7. Bahwa demi memperjuangkan Hak-hak dari Para Penggugat, maka pada tanggal 8 Oktober 2025 Tim Kuasa Hukum dari Para Penggugat menyerahkan Surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang perihal Pengaduan dan Tindak Lanjut Pemenuhan Hak-Hak Karyawan (Hak Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja, dan Hak Lainnya);
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2025 Para Penggugat didampingi Tim Kuasa Hukum menghadiri Undangan Klarifikasi I (Pertama) atas Surat Nomor : B/2125/500.15.15/X/2025 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, akan tetapi Undangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat, bahwa kemudian pada tanggal 5 November 2025 Para Penggugat didampingi Tim Kuasa Hukum kembali menghadiri Undangan Panggilan Mediasi I (Pertama) atas Surat Nomor : B/2213/500.15.15/X/2025 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, di mana Undangan Mediasi tersebut tidak juga dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 17 November 2025 Para Penggugat didampingi Tim Kuasa Hukum menghadiri Undangan Mediasi II (Kedua) atas Surat Nomor : B/2336/500.15.15/XI/2025 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dimana Undangan Mediasi II (Kedua) tersebut dihadiri oleh Indra Plaza, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Tergugat, dimana hasil dari Mediasi tersebut Tergugat tidak dapat memenuhi Hak-hak dari Para Penggugat berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah lainnya;
10. Bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari hasil Mediasi Para Penggugat dan Tergugat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, maka pada tanggal 22 Desember 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Surat Nomor : B/266/500.15.15/XII/2025 Perihal Anjuran yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas sebagaimana di persyaratkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah lainnya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Para Penggugat, serta menganjurkan Tergugat harus membayarkan uang pesangon, penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021;
11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dalam Surat Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat membayarkan dan menyerahkan secara sekaligus Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada PARA PENGGUGAT senilai total Rp.8.256.727.070 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Masa Kerja	Penggalan Upah Pesangon	Gaji Pokok	Penggalan (UPMK)	Uang Pesangon (Upah pesangon X Gaji Pokok)	Uang Masa Kerja (UPMK X Gaji Pokok)	Hak Lainnya	Total
1	WACIH APRIASIH;	27 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
2	AMAH MARYAMAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
3	AMI;	27 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
4	AMIRA;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
5	AMİYATI,	17 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	6	Rp 45,627,372.00	Rp30,418,248.00	Rp-	Rp 76,045,620.00
6	ARNISAH,	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
7	AS'ARI BIN MADHAWI	29 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
8	ASMAWATI;	24 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
9	AWINAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00

Halaman 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Lengkap	Masa Kerja	Penggalan Upah Pesangon	Gaji Pokok	Penggalan (UPMK)	Uang Pesangon (Upah pesangon X Gaji Pokok)	Uang Masa Kerja (UPMK X Gaji Pokok)	Hak Lainnya	Total
10	AYANAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
11	CUNAYA;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
12	DEDE IVONE;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
13	DEWI ENDANG MUTIAWATI	30 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
14	ECIH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
15	EEM EPIYANTI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
16	EEM	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
17	ENENG MARNI;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
18	ENI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
19	ERNA;	29 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
20	ERNAWATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
21	ERNAWATI;	29 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
22	ETI;	19 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	7	Rp 45,627,372.00	Rp35,487,956.00	Rp-	Rp 81,115,328.00
23	EVA SUHAEEVAH	24 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
24	FAKIYAH;	29 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
25	HAYANAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
26	KASMOAH	25 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
27	LIM TET LOI;	12 Tahun	9	Rp 6,481,000.00	5	Rp 58,329,000.00	Rp32,405,000.00	Rp-	Rp 90,734,000.00
28	MAEMANAH;	25 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
29	MAENUROH	27 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
30	MAMNUAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
31	MIDAH	29 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
32	MUHBABAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
33	MULYANAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
34	MUNTAKA;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
35	MURSIDAH;	25 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
36	MURTAENAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
37	NARSIHAH;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
38	NAWATI;	27 Tahun	9	Rp 4,397,558.00	10	Rp 39,578,022.00	Rp43,975,580.00	Rp-	Rp 83,553,602.00
39	NEWATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
40	NINGRUM;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
41	NURHASANAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
42	NURHAYATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
43	NURKAYA;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
44	NURLAELI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
45	NURYANI;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
46	ONI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
47	PARIDAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
48	PATIMAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
49	RAIMIN	21 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	8	Rp 45,627,372.00	Rp40,557,664.00	Rp-	Rp 86,185,036.00
50	RATNA NENGSIH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
51	ROHAYATI	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
52	ROSIDAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
53	ROSITAYANA R;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
54	RUSNILAWATI	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
55	SA'ADAH	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
56	SARI MUNINGSIH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
57	SARNAYA;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
58	SITI AISAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
59	SITI HALIMAH;	25 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
60	SITI JULAEHA;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
61	SITI MARWIYAH	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00

Halaman 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Lengkap	Masa Kerja	Penggalan Upah Pesangon	Gaji Pokok	Penggalan (UPMK)	Uang Pesangon (Upah pesangon X Gaji Pokok)	Uang Masa Kerja (UPMK X Gaji Pokok)	Hak Lainnya	Total
62	SITI SAIDAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
63	SITI SUI KIYAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
64	SOPIATUN;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp 47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
65	SRI NURHAYATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
66	SUAIDA	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
67	SUIROH;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp 47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
68	SUKANAH;	25 Tahun	9	Rp 4,728,554.00	10	Rp 42,556,986.00	Rp 47,285,540.00	Rp-	Rp 89,842,526.00
69	SUMARNI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
70	SUMIATI;	29 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
71	SUMIDAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
72	SUMIYATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
73	SUMIYATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
74	SUMYATI;	29 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
75	SUWANAH;	25 Tahun	9	Rp 4,569,878.00	10	Rp 41,128,902.00	Rp 45,698,780.00	Rp-	Rp 86,827,682.00
76	TATI HARTATI;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp 47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
77	TATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
78	TATIPAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
79	TITIN;	25 Tahun	9	Rp 4,760,289.00	10	Rp 42,842,601.00	Rp 47,602,890.00	Rp-	Rp 90,445,491.00
80	TOYIBAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
81	ULFIYAH,	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
82	ABDUL GHOPUR	18 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	7	Rp 45,627,372.00	Rp 35,487,956.00	Rp-	Rp 81,115,328.00
83	WANAH;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
84	WENI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
85	WIDURI;	20 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	7	Rp 45,627,372.00	Rp 35,487,956.00	Rp-	Rp 81,115,328.00
86	YANTI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
87	YATI;	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
88	YATNI	25 Tahun	9	Rp 5,069,708.00	10	Rp 45,627,372.00	Rp 50,697,080.00	Rp-	Rp 96,324,452.00
TOTAL						Rp 3,962,452,590.00	Rp 4,294,274,480.00	Rp-	Rp 8,256,727,070.00

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
13. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar

Halaman 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) Kasasi;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat telah melanggar hukum;
3. Menyatakan Surat Anjuran Tertulis Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Nomor : B/266/500.15.15/XII/2025 dapat diterima;
4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp.8.256.727.070.00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, akan tetapi upaya

Halaman 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perbaikan gugatan;

(2.4) Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik tersebut;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 2 Maret 2026, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang adanya surat undangan bipartit I dan surat perundingan bipartit II, yang dilakukan oleh Para Penggugat, namun dalam gugatan Para Penggugat pada point 6 s/d 10, setelah itu dikeluarkan Anjuran nomor : B/2661/500.15.15/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, padahal sesuai dengan fakta hukum belum ada bipartit yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat*", hal tersebut mengandung arti sebelum ke tahapan mediasi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Disnaker KotaTangerang seharusnya agar diupayakan/atau dikembalikan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses bipartit;

Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "*Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui*

Halaman 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan bipartit telah dilakukan”, hal tersebut mengandung arti sebelum ke tahapan mediasi pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Disnaker Kabupaten Tangerang seharusnya agar diupayakan/atau dikembalikan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses bipartit, namun sebagaimana fakta hukum perundingan bipartit belum dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat; Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Para Penggugat cacat formil. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan seharusnya disampaikan dengan jelas dan rinci serta memiliki korelasi yang jelas antara dalil dalam posita dengan permohonan dalam petitum, serta adanya petitum yang rinci dan saling berkaitan, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya syarat gugatan yang jelas dan rinci tersebut serta hubungan kausalitas antara dalil dalam uraian pokok perkara dengan permohonan serta rinci urutan permohonannya, gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak ada satupun point yang mendalilkan tentang kapan Para Penggugat diputus hubungan kerjanya namun secara tiba-tiba pada posita gugatan Para Penggugat point 11 menyajikan tabel tentang masa kerja Para Penggugat, lalu timbul pertanyaan bagaimana Para Penggugat menyatakan dalam tabel tentang masa kerja sedangkan Para Penggugat dalam positanya tidak satu point pun mendalilkan tentang kapan mulai bekerja/masuk kerja dan kapan diputus hubungan kerjanya, hal tersebut mengajukan gugatan Para Panggugat tidak jelas dan tidak rinci sehingga gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- c. Bahwa diketahui di dalam sistem e-cort Para Penggugat tidak memasukan secara lengkap identitas Para Penggugat sejumlah 88 orang Pihak Penggugat dan hanya terdapat satu nama yakni **Wacih Apriasih**, sehingga identitas Para Penggugat tidak jelas dan tidak rinci sehingga gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur

Halaman 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Obscuur Libel*);

- d. Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 616 K/Sip/1973, tanggal 5 Juni 1973, menyatakan **Gugatan Harus Jelas**, baik mengenai Subyek, Obyek maupun Posita dan Petitumnya, surat gugatan yang **tidak jelas** harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;
- e. Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, menyatakan **Gugatan Harus Sempurna**, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekwensi surat gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* **Tergugat** adalah PT. Bumi Tangerang Coklat Utama, yang berkedudukan hukum Jl. Dipati Unus No. 27, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang industri makanan/produksi makanan, sehingga sangat memerlukan keahlian marketing dalam berpromosi untuk mendapatkan *order* dari *Customer* dan telah berdiri kurang lebih sejak 35 tahun yang lalu, perusahaan mulai merangkak dan memperkerjakan karyawan sampai dengan tahun 2020 perusahaan masih dapat menjalankan peraturan ketenagakerjaan secara normatif;
4. Bahwa Tergugat pada tahun 2020 terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat *order* yang menurun dan covid 19, kondisi Tergugat mulai terseok-seok yang mana asset-aset milik perusahaan banyak yang terjual sehingga upah para pekerja mulai tertunda pembayarannya;

Halaman 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kondisi keuangan perusahaan sudah tidak membaik dan terus merugi sehingga Tergugat dengan terpaksa melakukan efisiensi/melakukan pensiun dini terhadap para pekerja secara bertahap, tahap pertama dan tahap kedua namun untuk tahap ketiga sudah tidak mampu lagi karena kondisi keuangan semakin tidak membaik, namun perusahaan mencoba untuk tetap bertahan dan bangkit walaupun banyak tunggakan-tunggakan upah dan bahan baku setiap bulannya;
6. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat telah menjual pula aset-aset penting perusahaan berupa kendaraan operasional untuk pengiriman barang secara keseluruhan sebanyak 5 unit dan kendaraan inventaris staff juga telah dijual untuk menutupi kegiatan usaha serta tidak hanya itu bangunan pabrik dan mesin-mesin telah di agunkan ke pihak bank;
7. Bahwa Tergugat melakukan tindakan efisiensi karena sudah mengalami kerugian, dan pada tahap kedua efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat dengan hasil meminjam uang yang digunakan untuk 50 % untuk modal usaha dan 50 % lagi untuk memberikan uang pisah kepada para pekerja yang terkena PHK efisiensi karena perusahaan merugi yang dilakukan pada tanggal 30 -31 juli 2025 melalui Pengumuman;
8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 2 dan 3, yang menyatakan "*Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat tanpa melakukan kewajiban hukumnya yaitu dengan tidak memberikan hak-hak yang semestinya diterima Para Penggugatdst*", hal tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum :
 - a. Bahwa Tergugat pada tahun 2020 terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat order yang menurun dan covid 19, kondisi Tergugat mulai terseok-seok yang mana aset-aset milik perusahaan banyak yang terjual sehingga upah para pekerja mulai tertunda pembayarannya;
 - b. Bahwa dengan kondisi keuangan perusahaan sudah tidak membaik dan terus merugi sehingga Tergugat dengan terpaksa melakukan efisiensi/melakukan pensiun dini terhadap para pekerja secara bertahap, tahap pertama dan tahap kedua berjalan dengan lancar namun pada

Halaman 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap ketiga sudah tidak mampu lagi karena kondisi keuangan semakin tidak membaik, namun perusahaan mencoba untuk tetap bertahan dan bangkit walaupun banyak tunggakan-tunggakan upah dan membayar bahan baku setiap bulannya;

- c. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat melakukan tindakan efisiensi karena sudah mengalami kerugian, dan pada tahap kedua efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat dengan hasil meminjam uang yang digunakan untuk 50 % untuk modal usaha dan 50 % lagi untuk memberikan uang pisah kepada para pekerja yang terkena PHK efisiensi;
- d. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak karena sesuai dengan fakta hukum Tergugat selalu berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang didampingi oleh serikat pekerja (SPRTMM PT. Bumi Tangerang Coklat Utama) yang menaungi para pekerja yang ada di perusahaan, dari perundingan-perundingan yang dilakukan maka ada 13 (tiga belas) orang pekerja yang bersepakat untuk menerima kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat dengan rentang nilai antara Rp. 27.000.000.00 s/d Rp. 28.000.000.00 (dua puluh tujuh juta sampai dengan dua puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 4, 5 dan 6, yang pada itinya menyatakan "*Para Penggugat telah mengirimkan surat perihal pemberitahuan dan tagihan pemenuhan hak-hak karyawandst*" hal tersebut tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum :
 - a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat selalu berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang didampingi oleh serikat pekerja (SPRTMM PT.Bumi Tangerang Coklat Utama) yang menaungi para pekerja yang ada di perusahaan, namun tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengaku sebagai kuasa dari 89 orang pekerja yang langsung menyampaikan surat perihal pemberitahuan dan tagihan pemenuhan hak-hak karyawan, yang seharusnya terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan perundingan bipartite;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pasal 3 ayat (1) yang menyatakan *"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat"*, hal tersebut mengandung arti sebelum ke tahapan mediasi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, Para Penggugat seharusnya mengajukan surat permohonan bipartit;

- c. Bahwa sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"*, hal tersebut mengandung arti sebelum ke tahapan mediasi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Disnaker Kota Tangerang seharusnya agar diupayakan/atau dikembalikan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses bipartit, namun sebagaimana fakta hukum perundingan bipartit belum dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada halaman 7,8 dan 9, yang pada intinya menyatakan *"demi memperjuangkan hak-hak para Penggugat tim kuasa hukum dari Para Penggugat menyerahkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerangdst"*, hal tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum belum ada risalah perundingan bipartite yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pasal 4 ayat (1) yang menyatakan *"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat"*

Halaman 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”, hal tersebut mengandung arti sebelum ke tahapan mediasi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Disnaker Kota Tangerang seharusnya agar diupayakan/atau dikembalikan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses bipartit, namun sebagaimana fakta hukum perundingan bipartit belum dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya risalah perundingan bipartite;

11. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 10 dan 11, yang pada menyatakan “Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan surat Nomor B/266/500.15.15/XII/2025, tanggal 22 Desember 2025, perihal Anjuran,dst”, hal tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum :

- a. Bahwa Tergugat jelas telah menolak anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan surat Nomor B/266/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, karena di dalam isi Anjuran mediator tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan yang sudah dijelaskan pada keterangan perusahaan dalam anjuran;
- b. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat sejak tahun 2020 terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat order yang menurun dan covid 19, kondisi Tergugat mulai terseok-seok yang mana aset-aset milik perusahaan banyak yang terjual sehingga upah para pekerja mulai tertunda pembayarannya;
- c. Bahwa sebagaimana fakta hukum Tergugat dengan modal pinjaman telah melakukan efisiensi karena sudah mengalami kerugian di mana pada tahap kedua efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat dengan hasil meminjam uang yang digunakan untuk 50 % untuk modal usaha dan 50 % lagi untuk memberikan uang pisah kepada para pekerja yang terkena PHK efisiensi;
- d. Bahwa dengan mandalilkan alasan PHK merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) sangatlah mengada-ada dan tidak tepat, karena

Halaman 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta hukum yang telah dijelaskan Tergugat baik di dalam Anjuran dan jawaban gugatan ini jelas-jelas kondisi Tergugat dalam keadaan merugi;

- e. Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat dengan itikad baik selalu berkomunikasi dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan ini baik dengan Serikat Pekerja atau dengan kuasa hukum para pekerja.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 12, yang pada intinya menyatakan “*Untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugatdst*”, hal tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena sesuai dengan fakta hukum :

- a. Bahwa pada prinsipnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilaksanakan sesudah sebuah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo* masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dan masih ada bantahan dan upaya hukum dari Tergugat;
- c. Bahwa setiap pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 13, yang pada intinya menyatakan “*untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)..... dst* hal tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum :

- a. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam pasal 606a Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), yang

Halaman 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

- b. Berdasarkan ketentuan di atas telah diatur bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat dikenakan penghukuman untuk membayar sejumlah uang paksa (*dwangsom*) dalam hal gugatan yang diajukan adalah terkait dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;
 - c. Lebih lanjut Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 791 K/Sip/1972, tetanggal 25 Februari 1973, secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), yang kaidah hukumnya diikuti sebagai berikut :
“Lembaga hukum uang paksa” atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat”;
 - d. Bahwa karena tuntutan Penggugat adalah merupakan sejumlah uang dan belum ada bukti yang cukup dari Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka tuntutan tersebut harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan.
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Para Penggugat pada Point 13, yang pada intinya menyatakan “ *meminta putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum.....dst*, hal tersebut tidak berdasar hukum karena sesuai dengan fakta hukum :
- a. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya dapat dilaksanakan sesudah sebuah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo* masih diperlukan pembuktian lebih lanjut dan masih ada bantahan dan upaya hukum dari Tergugat;
 - c. Bahwa setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya

Halaman 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- d. Bahwa pelaksanaan putusan serta merta hanya dapat dikabulkan setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Tergugat melalui Pengumuman tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat tanggal 30-31 juli 2025 yang melakukan efisiensi karena mengalami kerugian;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 30-31 Juli 2025 karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi karena mengalami kerugian;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya pada gugatannya begitu pula Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabanya;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bermateri cukup

Halaman 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-93, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima, tanggal 22 September 2025, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat undangan Bipartit I, tanggal 24 September 2025, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 2.1;
3. Fotokopi Surat undangan Bipartit II, tanggal 30 September 2025, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 2.2;
4. Fotokopi Foto Pertemuan Bipartit, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 3;
5. Fotokopi Surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, tanggal 22 Desember 2025, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 4;
6. Fotokopi Akumulasi Perhitungan Pesangon Karyawan PT. Bumi Tangerang Coklat Utama, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 5;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.WACIH APRIASIH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 6;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AMAH MARYAMAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 7;
9. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AMI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 8;
10. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AMIRA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 9;
11. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AMIYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 10;
12. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ARNISAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 11;

Halaman 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AS'ASRI BIN MADHAWI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 12;
14. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ASMAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 13;
15. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AWINAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 14;
16. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.AYANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 15;
17. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.CUNAYA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 16;
18. Fotokop Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.DEDE IVONE, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 17;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.DEWI ENDANG MUTIAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 18;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ECIH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 19;
21. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.EEM EPIYANTI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 20;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.EEM, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 21;
23. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ENENG MARNI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 22;
24. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ENI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 23;

Halaman 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ERNA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 4;
26. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ERNAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 25;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ERNAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 26;
28. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ETI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 27;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.EVA SUHAEVA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 28;
30. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.FAKIYAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 29;
31. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.HAYANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 30;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.KASMOAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 31;
33. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.LIM TET LOI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 32;
34. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MAEMANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 33;
35. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MAENUROH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 34;

Halaman 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MAMNUAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 35;
37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 36;
38. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MUHIBAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 37;
39. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MULYANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 38;
40. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MUNTAKA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 39;
41. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MURSIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 40;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.MURTAENAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 4;
43. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NARSIAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 42;
44. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 43;
45. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NEWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 44;
46. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NINGRUM, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 45;

Halaman 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NURHASANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 46;
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NURHAYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 47;
49. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NURKAYA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 48;
50. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NURLAELI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 49;
51. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.NURYANI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 50;
52. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ONI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 51;
53. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.PARIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 52;
54. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.PATIMAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 53;
55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.RAIMIN, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 54;
56. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.RATNA NENGSIH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 55;
57. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ROHAYATI , yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 56;

Halaman 31 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ROSIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 57;
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ROSITAYANA R, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 58;
60. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.RUSNILAWATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 59;
61. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SA`ADAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 60;
62. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n SARI MUNINGSIH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 61;
63. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SARNAYA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 62;
64. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI AISAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 63;
65. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI HALIMAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 64;
66. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI JULAEHA, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 65;
67. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI MARWIYAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 66;
68. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI SAIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 67;

Halaman 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SITI SULKIYAH , yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 68;
70. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SOPIATUN, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 69;
71. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SRI NURHAYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 70;
72. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUAIDA , yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 71;
73. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUIROH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 72;
74. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUKANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 73;
75. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMARNI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 74;
76. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMIATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 75;
77. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMIDAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 76;
78. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMIYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 77;
79. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMIYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 78;

Halaman 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUMYATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 79;
81. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.SUWANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 80;
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.TATI HARTATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 81;
83. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.TATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 82;
84. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.TATIPAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 83;
85. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.TITIN, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 84;
86. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.TOYIBAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 85;
87. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ULFIYAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 86;
88. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji Penggugat a/n.ABDUL GHOPUR, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 87;
89. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n.WANAH, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 88;
90. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n.WENI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 89;

Halaman 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n.WIDURI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 90;
92. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n.YANTI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 91;
93. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n. YATI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 92;
94. Fotokopi Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk, dan Slip Gaji PENGGUGAT a/n.YATNI, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P - 93;

(2.8) Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksi namun didalam persidangan kuasa hukum Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.9) Menimbang, bahwa kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301710923, tertanggal 02 Juli 2019, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jendral Pajak PT. BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, Tahun Pajak 2024, tanggal penyampaian 25 November 2025, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 3 Fotokopi Pengumuman tertanggal 30 Juli 2025 dan 31 Juli 2025, yang dikeluarkan oleh PT. Bumitangerang Coklat Utama/Tergugat, yang telah diberi materai secukupnya dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 4 Fotokopi Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Tangerang : B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;

Halaman 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Kwitansi Pembayaran Konpensasi Uang pisah (Pesangon) kepada 11 Orang Pekerja, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 6 Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jendral Pajak PT. BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, Tahun Pajak 2021, tanggal penyampaian 27 April 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 7 Fotokopi BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, Tahun Pajak 2022, tanggal penyampaian 29 April 2023, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T-7;

(2.10) Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing tertanggal 4 Mei 2026;

(2.12) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

(2.13) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang, bahwa kemudian dalam jawabannya, selain Tergugat mengajukan bantahan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

(3.1.2) Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat **ke-satu** yang menyatakan "**Gugatan Para Penggugat Cacat Formil**", dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa adanya surat undangan bipartit I dan bipartit II dari

Halaman 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat kepada Tergugat, setelah itu dikeluarkan Anjuran Nomor: B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, padahal faktanya belum ada dilakukan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya melanggar ketentuan yang berlaku bahwasanya gugatan Para Penggugat cacat formil atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verlaard*);

(3.1.3) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-2.1, berupa surat undangan bipartit I tanggal 24 September 2025, bukti P-2.2 berupa surat undangan bipartit I tanggal 30 September 2025 serta bukti P-3 berupa foto pertemuan Bipartit antara kuasa hukum Para Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2025 dalam rangka membicarakan penyelesaian hak-hak Para Penggugat. Namun Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa dengan tidak dihadirinya perundingan Bipartit, Disnaker Kota Tangerang seharusnya agar diupayakan/atau dikembalikan kepada Para pihak untuk terlebih dahulu melakukan proses bipartit;

(3.1.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas walaupun Tergugat memperlmasalahkan tentang Bipartit, namun Mediator Pemerintah Kota Tangerang Dinas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat Anjuran Nomor: B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025 dan pada saat Tripartit/mediasi Tergugat melalui kuasanya ikut hadir dan didalam surat anjuran tidak terlihat adanya keberatan Tergugat terkait bipartit dan lalu kemudian melalui Kuasa Hukum Para Penggugat pada saat mengajukan surat gugatan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang telah melampirkan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Nomor: B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, sehingga dengan demikian surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi hal yang telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

(3.1.5) Menimbang, bahwa oleh karena risalah perundingan bipartit tidak menjadi syarat diajukannya gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan melampirkan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga

Halaman 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Nomor: B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, merupakan telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya eksepsi **ke-satu** tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

(3.1.6) Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat **ke-dua** yang menyatakan “**Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**”, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena dengan tidak dipenuhinya syarat gugatan yang jelas dan rinci hubungan kausalitas antara dalil dalam uraian pokok perkara dengan permohonan serta rinci urutan permohonannya, gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa Gutatan **Para Penggugat** dalam positanya tidak satu point pun mendalilakan tentang kapan mulai bekerja/masuk kerja dan kapan diputus hubungan kerjanya, hal tersebut menjukan gugatan **Para Panggugat** tidak jelas dan tidak rinci sehingga gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa diketahui didalam sistem e-cort **Para Penggugat** tidak memasukan secara lengkap identitas **Para Penggugat** dan hanya terdapat satu nama yakni **Wacih Apriasih**, sehingga identitas **Para Penggugat** tidak jelas dan tidak rinci sehingga gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa **Gugatan Harus Jelas**, baik mengenai Subyek, Obyek maupun Posita dan Petitumnya, surat Gugatan yang **tidak jelas** harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;
- Bahwa **Gugatan Harus Sempurna**, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuwensi surat Gugatan yang tidak sempurna harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

(3.1.7) Menimbang, bahwa atas eksepsi **ke-dua** sebagaimana telah dipertimbangkan diatas akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam eksepsi **ke-dua huruf (a), (d) dan (e)**, menurut Majelis maksud dan pengertiannya sama oleh karenanya sama-sama untuk dipertimbangkan yang menyatakan pada pokoknya antara dalil dalam uraian pokok perkara dengan permohonan serta rinci urutan permohonannya, gugatan tersebut dikualifikasi sebagai gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, bahwa antara posita dengan petitum saling berkaitan dan Majelis Hakim pun mengerti maksud dari gugatan Para Penggugat, oleh karenanya eksepsi **ke-dua huruf (a), (d) dan (e)** haruslah ditolak;
- Bahwa kemudian eksepsi **ke-dua huruf (b)** yang pada pokoknya menyatakan **Para Penggugat** dalam positanya tidak satu point pun mendalilkan tentang kapan mulai bekerja/masuk kerja dan kapan diputus hubungan kerjanya, sehingga identitas **Para Penggugat** tidak jelas dan tidak rinci oleh karenanya gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat dalam eksepsi ke-dua huruf (b) telah masuk dalam pokok perkara, dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- Bahwa selanjutnya dalam eksepsi **ke-dua huruf (c)** yang menyampaikan pada pokoknya bahwa didalam sistem e-cort Para Penggugat tidak memasukan secara lengkap identitas Para Penggugat dan hanya terdapat satu nama yakni Wacih Apriasih, sehingga identitas Para Penggugat tidak jelas dan tidak rinci, dalam hal ini Majelis Hakim telah memperhatikan gugatan Para Penggugat yang dia upload di e-court waktu didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Serang sama isinya dengan surat gugatan yang disampaikan di dalam Persidangan bahwa nama-nama Para Penggugat sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang telah di sebutkan satu per satu, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat eksepsi **ke-dua huruf (c)** tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

(3.1.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

Halaman 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.1) Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2.2) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama surat gugatan Para Penggugat tersebut, dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK);

(3.2.3) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Perusahaan Tergugat terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat order menurun dan kovid 19 tahun 2020;
- 2 Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat telah menjual asset-asset berupa kendaraan operasional keseluruhannya sebanyak 5 unit dan kendaraan inventaris staff juga telah dijual untuk menutupi kegiatan usaha serta bangunan pabrik dan mesin-mesin telah di agunkan ke pihak bank;
- 3 Bahwa Tergugat melakukan tindakan efisiensi karena mengalami kerugian, dan tahap kedua efisiensi dengan meminjam uang yang digunakan untuk 50% modal usaha dan 50% untuk memberikan uang pisah kepada pekerja yang terkena PHK yang dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2025 melalui pengumuman;
- 4 Bahwa Tergugat tidak benar telah melakukan PHK sepihak, karena Tergugat selalu berkomunikasi langsung dengan Para Pekerja yang didampingi oleh serikat pekerja (SPRTMM PT.Bumi Tangerang Coklat Utama), dari perundingan-perundingan yang dilakukan maka ada 13 (tiga belas) orang pekerja yang bersepakat untuk menerima kompensasi yang ditawarkan Tergugat dengan retang nilai antara Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) s/d Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

(3.2.4)Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja di PT. Bumi Tangerang Coklat Utama dengan masa kerja dan upah adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 WACIH APRIASIH, Masa kerja 27 Tahun/ Sejak Tgl 12 Mei 1998 s/d 23 April 2025 upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 2 AMAH MARYAMAH, Masa Kerja 25 tahun/Sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 3 AMI, Masa Kerja 27 tahun/Sejak 12 Mei 1998 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 4 AMIRA, Masa Kerja 25 tahun/ Sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 5 AMIYATI, Masa kerja 17 Tahun/sejak 1 Juni 2008 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 6 ARNISAH, Masa kerja 25 Tahun/1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00;
- 7 AS'ARI BIN MADHAWI Masa Kerja 29 Tahun/Sejak Tanggal 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 8 ASMAWATI, Masa kerja 24 Tahun/sejak 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 9 AWINAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 10 AYANAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 11 CUNAYA, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 12 DEDE IVONE, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 13 DEWI ENDANG MUTIAWATI, Masa Kerja 30 Tahun/sejak 22 April 1995 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-
- 14 ECIH, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 15 EEM EPIYANTI, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
- 16 EEM, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 17 ENENG MARNI, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.760.289.00,-;

Halaman 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 ENI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 19 ERNA, Masa kerja 29 Tahun/sejak/ 1 Juli 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;
- 20 ERNAWATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 21 ERNAWATI, Masa Kerja 29 tahun/sejak 1 Agustus 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-;
- 22 ETI, Masa kerja 19 Tahun/sejak 1 Maret 2006 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 23 EVA SUHAEVAH, Masa kerja 24 Tahun/sejak 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 24 FAKIYAH, Masa kerja 29 Tahun/sejak 1 Juli 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 25 HAYANAH, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 26 KASMOAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-;
- 27 LIM TET LOI, Masa kerja 12 Tahun/sejak 15 Januari 2013 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp6.481.000,-;
- 28 MAEMANAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Desember 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;
- 29 MAENUROH, Masa Kerja 27 Tahun/sejak 12 Mei 1998 s/d 31 Juli 2025, Rp. 5.069.708.00,-;
- 30 MAMNUAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 31 MIDAHA, Masa kerja 29 Tahun/sejak 26 September 1995 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 32 MUHIBAH, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 33 MULYANAH, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 4 Juni 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 34 MUNTAKA, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.760.289.00,-;

Halaman 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 MURSIDAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;
- 36 MURTAENAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, Rp. 5.069.708.00,-;
- 37 NARSIAH, Masa kerja 25 Tahun/ sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, Rp. 4.760.289.00,-;
- 38 NAWATI, Masa kerja 27 Tahun/sejak 12 Mei 1998 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.397.558.00,-;
- 39 NAWATI, masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 40 NINGRUM, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 41 NURHASANAH, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 42 NURHAYATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 43 NURKAYA, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;
- 44 NURLAELI, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 45 NURYANI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;
- 46 ONI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 47 PARIDAH, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 48 PATIMAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Desember 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 49 RAIMIN, Masa Kerja 21 Tahun/sejak 1 Desember 2003 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 50 RATNA NENGSIH, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 51 ROHAYATI, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

Halaman 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 ROSIDAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 September 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 53 ROSITAYANA R, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 1 Juli 2025, dengan upah terakhir, Rp. 5.069.708.00,-;
- 54 RUSNILAWATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 55 SA'ADAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 56 SARI MUNINGSIH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 57 SARNAYA, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 58 SITI AISAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 59 SITI HALIMAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;
- 60 SITI JULAEHA, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 61 SITI MARWIYAH, Masa Kerja 25 Tahun 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,- ;
- 62 SITI SAIDAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 63 SITI SULKIYAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 64 SOPIATUN, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, Rp. 4.760.289.00,-;
- 65 SRI NURHAYATI, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 66 SUAIDA, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-
- 67 SUIROH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;
- 68 SUKANAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;

Halaman 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 SUMARNI, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 70 SUMIATI, Masa Kerja 29 tahun 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 71 SUMIDAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 72 SUMIYATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 73 SUMIYATI, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 74 SUMYATI, Masa kerja 29 Tahun/sejak 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 75 SUWANAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.569.878.00,- ;
- 76 TATI HARTATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,- ;
- 77 TATI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 78 TATIPAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 79 TITIN, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,- ;
- 80 TOYIBAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 81 ULFIYAH, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 82 ABDUL GHOPUR, Masa kerja 18 Tahun/sejak 1 Mei 2007 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 83 WANAH, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 Desember 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 84 WENI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;
- 85 WIDURI, Masa kerja 20 Tahun/sejak 1 Agustus 2005 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

Halaman 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 YANTI, Masa Kerja 25 tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

87 YATI, Masa Kerja 25 Tahun/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

88 YATNI, Masa kerja 25 Tahun/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

(3.2.5) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, namun kompensasi pesangon terhadap Para Penggugat belum diberikan dan belum sepakat;

(3.2.6) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, begitu pula Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata;

(3.2.7) Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-93, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7;

(3.2.8) Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

(3.2.9) Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status hubungan kerja Para Penggugat, dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti didalam persidangan;

(3.2.10)Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Para Penggugat adalah karyawan pada Tergugat sudah bekerja di perusahaan Tergugat yang masa kerjanya bervariasi 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun, namun dalam jawaban dan kesimpulan

Halaman 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membantah secara tegas terhadap masa kerja Para Penggugat justru yang dipermasalahkan adalah mengenai perhitungan pesangon yang diperhitungkan oleh Para Penggugat, begitu pula dengan memperhatikan bukti P-5 sampai dengan bukti P-93 yang masa kerja Para Penggugat yang bervariasi dari 12 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun;

(3.2.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat lebih dari 5 (lima) tahun dan dipekerjakan di bagian produksi, maka dengan demikian status hubungan kerjanya Para Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah bersifat tetap atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

(3.2.12) Menimbang, bahwa kemudian oleh karena status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagai berikut:

(3.2.13) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya dalam dalilnya bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT tanpa melakukan kewajiban hukumnya yaitu dengan tidak memberikan hak-hak yang semestinya diterima PARA PENGGUGAT sebagai konsekwensi hukum akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bahwa kemudian pada tanggal 22 September 2025 PARA PENGGUGAT didampingi Tim Kuasa Hukumnya mendatangi Kantor dan Pabrik milik TERGUGAT perihal menanyakan tindak lanjut dari Surat Pemberitahuan dan Tagihan Pemenuhan Hak-Hak Karyawan (Hak Pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja dan Hak Lainnya) yang sudah dikirimkan

Halaman 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak merespon bahkan tidak menunjuk salah satu utusan Perusahaan untuk menanggapi kedatangan dari PARA PENGGUGAT, maka Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengirimkan Surat Undangan Bipartit I (Pertama) pada tanggal 24 September 2025, dan Surat Undangan Bipartit II (Kedua) pada tanggal 2 Oktober 2025 kepada TERGUGAT, dimana Kedua Surat Undangan Bipartit tersebut tidak dihadiri oleh TERGUGAT, Bahwa pada tanggal 17 November 2025 PARA PENGGUGAT didampingi Tim Kuasa Hukum menghadiri Undangan Mediasi II (Kedua) atas Surat Nomor : B/2336/500.15.15/XI/2025 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, dimana Undangan Mediasi II (Kedua) tersebut dihadiri oleh Indra Plaza, S.H., selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT, dimana hasil dari Mediasi tersebut TERGUGAT tidak dapat memenuhi Hak-hak dari PARA PENGGUGAT berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah lainnya, oleh dikarenakan tidak ada kesepakatan yang dihasilkan dari hasil Mediasi PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, maka pada tanggal 22 Desember 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan Surat Nomor : B/2661/500.15.15/XII/2025 Perihal Anjuran yang pada intinya menyampaikan bahwa TERGUGAT tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas sebagaimana di persyaratkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah lainnya untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT, serta menganjurkan TERGUGAT harus membayarkan uang pesangon, penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021;

(3.2.14) Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Para Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat juga telah mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa **Tergugat** tidak benar **Tergugat** telah melakukan PHK secara sepihak karena sesuai dengan fakta hukum **Tergugat** selalu berkomunikasi langsung dengan para pekerja yang didampingi oleh serikat pekerja (SPRTMM PT.Bumi Tangerang Coklat Utama) yang menaungi para pekerja yang ada di perusahaan, dari perundingan-perundingan yang dilakukan maka ada 13 (tiga belas) orang pekerja yang bersepakat untuk menerima kompensasi yang ditawarkan oleh **Tergugat** dengan retang nilai antara Rp. 27.000.000,- s/d Rp. 28.000.000,- (dua puluh

Halaman 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta sampai dengan dua puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Tergugat. Bahwa mulai pada tahun 2020 Tergugat terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat order yang menurun dan covid 19, kondisi **Tergugat** mulai terseok-seok yang mana asset-aset milik perusahaan banyak yang terjual sehingga upah para pekerja mulai tertunda pembayarannya; **Tergugat** melakukan tindakan efisiensi karena sudah mengalami kerugian, dan pada tahap kedua efisiensi yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan hasil meminjam uang yang digunakan untuk 50 % untuk modal usaha dan 50 % lagi untuk memberikan uang pisah kepada para pekerja yang terkena PHK efisiensi karena perusahaan merugi yang dilakukan pada tanggal 30 -31 Juli 2025 melalui Pengumuman. Oleh karenanya Tergugat menolak anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan surat Nomor B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, karena di dalam isi Anjuran mediator tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan yang sudah dijelaskan pada keterangan perusahaan dalam anjuran;

(3.2.15) Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan memerhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang di sampaikan oleh para pihak didalam persidangan secara objektif serta memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku;

(3.2.16) Menimbang, berdasarkan bukti T-3 berupa Pengumuman pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja karena kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan, yang di umumkan pada tanggal 30 Juli 2025 dan tanggal 31 Juli 2025, terhadap karyawan-karyawan yang nama-namanya tersebut yang sebagiannya adalah nama-nama PARA PENGGUGAT, bahwasanya dalam pengumuman pada tanggal 30 Juli 2025 Pemutusan kerja sejak tanggal 31 Juli 2025, dan begitu pula pengumuman Pemutusan Hubungan Kerja per tanggal 31 Juli 2025 pemutusan kerja sejak tanggal 1 Agustus 2025 dimana pengumuman tersebut yang di tandatangi **oleh PT. BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA atas nama Ista selaku HRD Manager dan Samuel Jasman selaku Dir. Operasional**;

(3.2.17) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dalam bukti T-3 sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, bahwasanya

Halaman 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memutus hubungan kerja terhadap **Para Penggugat terhitung sebagian sejak tanggal 31 Juli 2025 dan sebagian lagi sejak tanggal 1 Agustus 2025 dengan alasan kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan**, hal ini juga telah diakui Tergugat dalam jawabannya : bahwa Tergugat Memutus Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang dilakukan pada tanggal 30-31 Juli 2025 melalui pengumuman;

(3.2.18)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memutus hubungan kerja terhadap Para Penggugat sebagian sejak tanggal 31 Juli 2025 dan sebagiannya lagi sejak tanggal 1 Agustus 2025 adalah adalah nama-nama sebagai berikut:

- 1 WACIH APRIASIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
- 2 AMAH MARYAMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025
- 3 AMI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
- 4 AMIRA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
- 5 AMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
- 6 ARNISAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
- 7 AS'ARI BIN MADHAWI Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 8 ASMAWATI Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
- 9 AWINAH, , Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025-;
- 10 AYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025 ,-;
- 11 CUNAYA,; Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
- 12 DEDE IVONE, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;

Halaman 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 DEWI ENDANG MUTIAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-
- 14 ECIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 15 EEM EPIYANTI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
- 16 EEM, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 17 ENENG MARNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 18 ENI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 19 ERNA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025.-;
- 20 ERNAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 21 ERNAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 22 ETI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 23 EVA SUHAEVAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 24 FAKIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 25 HAYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 26 KASMOAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 27 LIM TET LOI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 28 MAEMANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 29 MAENUROH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;

Halaman 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 MAMNUAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 31 MIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 32 MUHIBAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 33 MULYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 34 MUNTAKA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 35 MURSIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 36 MURTAENAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 37 NARSIAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 38 NAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 39 NAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 40 NINGRUM, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 41 NURHASANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 42 NURHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 43 NURKAYA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 44 NURLAELI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 45 NURYANI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 46 ONI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;

Halaman 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 PARIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 48 PATIMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 49 RAIMIN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 50 RATNA NENGSIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 51 ROHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 52 ROSIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 53 ROSITAYANA R, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 54 RUSNILAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 55 SA`ADAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 56 SARI MUNINGSIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 57 SARNAYA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 58 SITI AISAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025 upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
- 59 SITI HALIMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 60 SITI JULAEHA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 61 SITI MARWIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 62 SITI SAIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 63 SITI SULKIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;

Halaman 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 SOPIATUN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 65 SRI NURHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 66 SUAIDA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-
- 67 SUIROH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 68 SUKANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 69 SUMARNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 70 SUMIATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 71 SUMIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 72 SUMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 73 SUMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
- 74 SUMYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 75 SUWANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 76 TATI HARTATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 77 TATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 78 TATIPAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 79 TITIN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 80 TOYIBAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;

Halaman 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 ULFIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 82 ABDUL GHOPUR, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 83 WANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 84 WENI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 85 WIDURI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
- 86 YANTI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
- 87 YATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
- 88 YATNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;

(3.2.19)Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat putus sejak tanggal 31 Juli 2025 dan sejak tanggal 1 Agustus 2025 sebagaimana nama-nama yang disebut diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai?

(3.2.20)Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memutus hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah PHK sepihak sehingga menuntut kompensasi pesangon merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 sesuai dengan Surat Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Surat Nomor : B/2661/500.15.15/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 dengan rinciannya sesuai didalam gugatan para Penggugat perkara a quo;

(3.2.21)Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa mulai pada tahun 2020

Halaman 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkena dampak krisis moneter/keuangan akibat order yang menurun dan covid 19, kondisi **Tergugat** mulai terseok-seok yang mana asset-aset milik perusahaan banyak yang terjual sehingga upah para pekerja mulai tertunda pembayarannya; **Tergugat** melakukan tindakan efisiensi karena sudah mengalami kerugian, dan pada tahap kedua efisiensi yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan hasil meminjam uang yang digunakan untuk 50 % untuk modal usaha dan 50 % lagi untuk memberikan uang pisah kepada para pekerja yang terkena PHK efisiensi karena perusahaan merugi yang dilakukan pada tanggal 30 -31 juli 2025 melalui Pengumuman. Oleh karenanya Tergugat menolak anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang mengeluarkan surat Nomor B/2661/500.15.15/XII/2025, tertanggal 22 Desember 2025, karena di dalam isi Anjuran mediator tidak mempertimbangkan kondisi perusahaan yang sudah dijelaskan pada keterangan perusahaan dalam anjuran, Bahwa sesuai dengan fakta hukum Tergugat, maka kompensasi yang ditawarkan oleh **Tergugat** dengan retang nilai antara Rp. 27.000.000,- s/d Rp. 28.000.000,- (dua puluh tujuh juta sampai dengan dua puluh delapan juta rupiah), sesuai dengan kemampuan Tergugat;

(3.2.22)Menimbang, bahwa kemudian atas pertimbangan diatas Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan hukum, perjanjian, kebiasaan dan keadilan:

Berdasarkan bukti T-2 berupa Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak nama: Bumitangerang Coklat Utama NPWP: 016698177415000/0016698177415000 tahun Pajak 2024, lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2024 terdapat kerugian Rp. 13.946.317.105 (Tiga belas Milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima rupiah) dan lampiran Neraca Per 31 Desember 2024 PT. BUMITANGERANG COKLAT UTAMA Aktiva/Passiva terlihat bahwa adanya kerugian mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, bukti T-6 berupa dalam lampirannya : lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Halaman 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2021 terdapat kerugian Rp. 10.407.075.607,- (sepuluh Milyar empat ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan bukti T-7 berupa dalam lampirannya : lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2022 terdapat kerugian Rp. 11.647.213.741,- (Sebelas Milyar enam ratus empat puluh tujuh juta duaratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

(3.2.23)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian”;

(3.2.24)Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan berupa bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T- 2, bukti T-6 dan bukti T- 7 berupa lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari laporan keuangan tahun pajak 2021, tahun 2022 dan tahun 2024 serta berikut dengan lampirannya berupa lampiran Neraca Per 31 Desember 2024 PT. BUMITANGERANG COKLAT UTAMA Aktiva/Passiva, lampiran Neraca Per 31 Desember 2024 PT. BUMITANGERANG COKLAT UTAMA Aktiva/Passiva,lampiran Neraca Per 31 Desember 2022 dan lampiran Neraca Per 31 Desember 2021 PT. BUMITANGERANG COKLAT UTAMA Aktiva/Passiva PT. BUMITANGERANG COKLAT UTAMA Aktiva/Passiva; dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah menggambarkan perusahaan terbukti mengalami kerugian sebagaimana sesuai dengan penjelasan dalam ketentuan hukum pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat putus hubungan kerja dengan Tergugat sebagian sejak tanggal 31 Juli 2025 dan sebagian sejak tanggal 1 Agustus 2025 sebagaimana

Halaman 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama tersebut disebut diatas dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat pada petitum angka-2 tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

(3.2.25) Menimbang oleh karena putus hubungan kerjanya antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025 dan tanggal 1 Agustus 2025 sebagaimana nama-nama tersebut diatas, dengan alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Para Penggugat berhak mendapat pesangon merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dan mengenai masa kerja, bahwasanya Tergugat tidak membantah/menyangkal gugatan Para Penggugat sejak mulai bekerja Para Penggugat di Perusahaan PT BUMITANGERANG COKLAT UTAMA (TERGUGAT) dianggap terbukti, namun Para Penggugat terakhir bekerja sesuai dengan pengumuman Tergugat terhadap Para Penggugat yaitu terakhir bekerja sejak tanggal 30 Juli 2025 dan tanggal 31 Juli 2025 (vide: bukti T-3), sedangkan upah merujuk dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang tidak disangkal oleh Tergugat yang sama dengan pada lampiran dalam bukti P-6 s/d P-93, dengan rincian sebagai berikut:

1. WACIH APRIASIH, Masa kerja 27 Tahun 1 bulan/ Sejak Tgl 12 Mei 1998 s/d 31 Juli 2025 upah terakhir Rp. 5.069.708.00;
 - a. Uang Pesangon
 - $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 - $10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 50.697.080,- +$
- Jumlah = Rp 73.510.766,-
- Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMAH MARYAMAH, Masa Kerja 25 tahun 2 bulan/Sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

3. AMI, Masa Kerja 27 tahun 2 bulan/Sejak 12 Mei 1998 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

4. AMIRA, Masa Kerja 25 tahun 8 bulan/ Sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

5. AMIYATI, Masa kerja 17 Tahun 1 bulan/sejak 1 Juni 2008 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $6 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 30.418.248,- +

Jumlah = Rp 53.231.934,-

Halaman 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

6. ARNISAH, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan /1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta duapuluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

7. AS'ARI BIN MADHAWI Masa Kerja 29 Tahun 2 bulan/Sejak Tanggal 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

8. ASMAWATI, Masa kerja 24 Tahun/sejak 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

9. AWINAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
- Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

10. AYANAH, Masa kerja 25 Tahun 4 bulan/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
- Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

11. CUNAYA, Masa Kerja 25 tahun, 8 bulan, sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
- Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

12. DEDE IVONE, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan /sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
- Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

13. DEWI ENDANG MUTIAWATI, Masa Kerja 30 Tahun, 3 bulan /sejak 22 April 1995 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-

a. Uang Pesangon

Halaman 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 x 9 x Rp4.728.554.00 = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp4.728.554.00 = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

14. ECIH, Masa Kerja 25 Tahun, 2 bulan /sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

15. EEM EPIYANTI, Masa Kerja 25 tahun, 2 bulan /sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

16. EEM, Masa Kerja 25 Tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ENENG MARNI, Masa Kerja 25 tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.760.289.00,-;

- a. Uang Pesangon
 - $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \text{Rp } 21.421.300,5,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 - $10 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \underline{\text{Rp } 47.602.890,- +}$
- Jumlah $= \text{Rp } 69.024.190,5,-$

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

18. ENI, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan /sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

- a. Uang Pesangon
 - $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 - $10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \underline{\text{Rp } 50.697.080,- +}$
- Jumlah $= \text{Rp } 73.510.766,-$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

19. ERNA, Masa kerja 29 Tahun, /sejak/ 1 Juli 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

- a. Uang Pesangon
 - $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \text{Rp } 21.421.300,5,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 - $10 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \underline{\text{Rp } 47.602.890,- +}$
- Jumlah $= \text{Rp } 69.024.190,5,-$

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

20. ERNAWATI, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

- a. Uang Pesangon
 - $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 - $10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \underline{\text{Rp } 50.697.080,- +}$
- Jumlah $= \text{Rp } 73.510.766,-$

Halaman 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

21. ERNAWATI, Masa Kerja 29 tahun/sejak 1 Agustus 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.728.554.00$ = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.728.554.00$ = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

22. ETI, Masa kerja 19 Tahun, 3 bulan/sejak 1 Maret 2006 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $7 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 35.487.956,- +

Jumlah = Rp 59.301.642,-

Terbilang (Lima puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

23. EVA SUHA EVAH, Masa kerja 23 Tahun, 11 bulan/sejak 1 Agustus 2001 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $8 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 40.557.664,- +

Jumlah = Rp 63.371.350,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

24. FAKIYAH, Masa kerja 29 Tahun/sejak 1 Juli 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

25. HAYANAH, Masa Kerja 25 tahun, 4 bulan /sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

26. KASMOAH, Masa kerja 25 Tahun, 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp.4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp4.728.554.00 = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp4.728.554.00 = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

27. LIM TET LOI, Masa kerja 12 Tahun, 6 bulan/sejak 15 Januari 2013 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp6.481.000,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp6.481.000.00 = Rp 29.164.500,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 5 x Rp6.481.000.00 = Rp 32.405.000,- +

Jumlah = Rp 61.569.500,-

Terbilang (Enam puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

28. MAEMANAH, Masa kerja 25 Tahun, 7 bulan/sejak 1 Desember 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

Halaman 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 x 9 x Rp4.728.554.00 = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp4.728.554.00 = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

29. MAENUROH, Masa Kerja 26 Tahun, 2 bulan /sejak 12 Mei 1998 s/d 30 Juli 2025, Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

30. MAMNUAH, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

31. MIDAH, Masa kerja 29 Tahun, 10 bulan/sejak 26 September 1995 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. MUHIBAH, Masa Kerja 25 tahun, 7 bulan /sejak 1 November 1999 s/d 30

Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \underline{\text{Rp } 50.697.080,- +}$

Jumlah $= \text{Rp } 73.510.766,-$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

33. MULYANAH, Masa Kerja 25 Tahun, 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli

2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \underline{\text{Rp } 50.697.080,- +}$

Jumlah $= \text{Rp } 73.510.766,-$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

34. MUNTAKA, Masa Kerja 25 tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 30 Juli

2025, dengan upah terakhir Rp.4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \text{Rp } 21.421.300,5,-$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00 = \underline{\text{Rp } 47.602.890,- +}$

Jumlah $= \text{Rp } 69.024.190,5,-$

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

35. MURSIDAH, Masa kerja 25 Tahun, 7 bulan/sejak 1 November 1999 s/d

30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.728.554.00 = \text{Rp } 21.278.493,-$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.728.554.00 = \underline{\text{Rp } 47.285.540,- +}$

Jumlah $= \text{Rp } 68.564.033,-$

Halaman 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

36. MURTAENAH, Masa kerja 25 Tahun, 2 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

37. NARSIAH, Masa kerja 25 Tahun, 4 bulan/ sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

38. NAWATI, Masa kerja 27 Tahun, 1 bulan /sejak 12 Mei 1998 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.397.558.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.397.558.00$ = Rp 19.789.011,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.397.558.00$ = Rp 43.975.580,- +

Jumlah = Rp 63.764.591,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

39. NAWATI, masa kerja 25 Tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

40. NINGRUM, Masa Kerja 25 tahun, 8 bulan /sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

41. NURHASANAH, Masa Kerja 25 Tahun, 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

42. NURHAYATI, Masa kerja 25 Tahun, 3 bulan /sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

43. NURKAYA, Masa kerja 25 Tahun 4 bulan/sejak 1 Maret 2000 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

Halaman 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

44. NURLAELI, Masa Kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

45. NURYANI, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

46. ONI, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. PARIDAH, Masa Kerja 25 tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30

Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

48. PATIMAH, Masa kerja 25 Tahun 7 bulan/sejak 1 Desember 1999 s/d 31

Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

49. RAIMIN, Masa Kerja 21 Tahun 7 bulan/sejak 1 Desember 2003 s/d 31

Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $8 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 40.557.664,- +

Jumlah = Rp 63.371.350,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

50. RATNA NENGSIH, Masa Kerja 25 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31

Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Halaman 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

51. ROHAYATI, Masa Kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

52. ROSIDAH, Masa kerja 25 Tahun 10 bulan/sejak 1 September 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

53. ROSITAYANA R, Masa kerja 25 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir, Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

54. RUSNILAWATI, Masa kerja 25 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} & - 10 \times \text{Rp}5.069.708.00 & = \text{Rp } 50.697.080,- + \\ & \text{Jumlah} & = \text{Rp } 73.510.766,- \end{aligned}$$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

55. SA`ADAH, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

$$- 0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$- 10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 50.697.080,- +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 73.510.766,-$$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

56. SARI MUNINGSIH, Masa kerja 25 Tahun 4 bulan/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

$$- 0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$- 10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 50.697.080,- +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 73.510.766,-$$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

57. SARNAYA, Masa Kerja 25 tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

$$- 0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 22.813.686,-$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$$- 10 \times \text{Rp}5.069.708.00 = \text{Rp } 50.697.080,- +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 73.510.766,-$$

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

58. SITI AISAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

Halaman 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

59. SITI HALIMAH, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp4.728.554.00 = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp4.728.554.00 = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

60. SITI JULAEHA, Masa Kerja 25 tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

61. SITI MARWIYAH, Masa Kerja 25 Tahun 8 bulan/1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp4.760.289.00 = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp4.760.289.00 = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

Halaman 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. SITI SAIDAH, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

63. SITI SULKIYAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

64. SOPIATUN, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

65. SRI NURHAYATI, Masa Kerja 25 tahun 4 bulan/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Halaman 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

66. SUAIDA, Masa Kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

67. SUIROH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

68. SUKANAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.728.554.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.728.554.00$ = Rp 21.278.493,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.728.554.00$ = Rp 47.285.540,- +

Jumlah = Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

69. SUMARNI, Masa Kerja 25 tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

70. SUMIATI, Masa Kerja 29 tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

71. SUMIDAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

72. SUMIYATI, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

73. SUMIYATI, Masa Kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

Halaman 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

74. SUMYATI, Masa kerja 29 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 1996 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

75. SUWANAH, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.569.878.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.569.878.00$ = Rp 20.564.451,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.569.878.00$ = Rp 45.698.780,- +

Jumlah = Rp 66.263.231,-

Terbilang (Enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

76. TATI HARTATI, Masa kerja 25 Tahun 4 bulan/sejak 1 Maret 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

Halaman 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. TATI, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

78. TATIPAH, Masa kerja 25 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

79. TITIN, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 4.760.289.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 21.421.300,5,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}4.760.289.00$ = Rp 47.602.890,- +

Jumlah = Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

80. TOYIBAH, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Halaman 79 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

81. ULFIYAH, Masa kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

82. ABDUL GHOPUR, Masa kerja 18 Tahun 2 bulan/sejak 1 Mei 2007 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $7 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 35.487.956,- +

Jumlah = Rp 58.301.642,-

Terbilang (lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

83. WANAH, Masa Kerja 25 tahun 7 bulan/sejak 1 Desember 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- $10 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

84. WENI, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.069.708.00$ = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

85. WIDURI, Masa kerja 20 Tahun /sejak 1 Agustus 2005 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,- ;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 7 x Rp5.069.708.00 = Rp 35.487.956,- +

Jumlah = Rp 58.301.642,-

Terbilang (lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

86. YANTI, Masa Kerja 25 tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 30 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

87. YATI, Masa Kerja 25 Tahun 3 bulan/sejak 1 April 2000 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;

a. Uang Pesangon

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +

Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

88. YATNI, Masa kerja 25 Tahun 8 bulan/sejak 1 November 1999 s/d 31 Juli 2025, dengan upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-

a. Uang Pesangon

Halaman 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 x 9 x Rp5.069.708.00 = Rp 22.813.686,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
- 10 x Rp5.069.708.00 = Rp 50.697.080,- +
- Jumlah = Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Maka total seluruhnya kompensasi Pesangan yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.266.361.359,- (Enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) oleh karenanya tuntutan Para Penggugat pada petitum angka ke-4 patut dikabulkan sebagian, dan oleh karena petitum angka ke-4 dikabulkan sebagian maka petitum angka ke-3 patut untuk diabaikan;

(3.2.26) Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum Para Penggugat pada angka ke- 5 (lima) mengenai tuntutan terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 225 HIR Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009, Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila amar putusannya menghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan amar putusan dalam perkara ini adalah menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, oleh karenanya tuntutan mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya petitum angka ke-5 dinyatakan ditolak;

(3.2.27) Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Para Penggugat pada angka ke-6 yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dimana menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, dimana syarat-syarat dimaksud yaitu tidak adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain

Halaman 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini, oleh karena petitum angka ke-6 tidak beralasan hukum patut untuk ditolak;

(3.2.28) Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan petitum Para Penggugat pada angka-7 mengenai tuntutan terhadap Tergugat untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi (*Uit Veorbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan putusan itu adalah putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum kasasi, dalam hal ini haruslah memenuhi beberapa ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, karena perkara perselisihan PHK *a quo* tidak ada keadaan genting dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur serta menjunjung tinggi hak para pihak yang berperkara melakukan upaya hukum, oleh karenanya petitum pada angka-7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak;

(3.2.29) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

(3.2.30) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara *a quo* yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dipandang telah turut dipertimbangkan;

(3.2.31) Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dimana Tergugat berada pada pihak yang kalah dan nilai gugatannya Para Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.32)Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2025,dan sejak tanggal 1 Agustus 2025 karena alasan Tergugat melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan nama-nama sebagai berikut;
 1. WACIH APRIASIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
 2. AMAH MARYAMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
 3. AMI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
 4. AMIRA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
 5. AMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
 6. ARNISAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;

Halaman 84 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AS'ARI BIN MADHAWI Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
8. ASMAWATI Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
9. AWINAH, , Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025-;
10. AYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025 ,-;
11. CUNAYA,; Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025;
12. DEDE IVONE, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
13. DEWI ENDANG MUTIAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-
14. ECIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
15. EEM EPIYANTI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025;
16. EEM, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
17. ENENG MARNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
18. ENI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
19. ERNA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025.-;
20. ERNAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
21. ERNAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
22. ETI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
23. EVA SUHAEVAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;

Halaman 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. FAKIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
25. HAYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
26. KASMOAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
27. LIM TET LOI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
28. MAEMANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
29. MAENUROH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
30. MAMNUAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
31. MIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
32. MUHIBAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
33. MULYANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
34. MUNTAKA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
35. MURSIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
36. MURTAENAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
37. NARSIAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
38. NAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
39. NAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
40. NINGRUM, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;

Halaman 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. NURHASANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
42. NURHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
43. NURKAYA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
44. NURLAELI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
45. NURYANI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
46. ONI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
47. PARIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
48. PATIMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
49. RAIMIN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
50. RATNA NENGSIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
51. ROHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
52. ROSIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
53. ROSITAYANA R, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
54. RUSNILAWATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
55. SA'ADAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
56. SARI MUNINGSIH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
57. SARNAYA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;

Halaman 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SITI AISAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025 upah terakhir Rp. 5.069.708.00,-;
59. SITI HALIMAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
60. SITI JULAEHA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
61. SITI MARWIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
62. SITI SAIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
63. SITI SULKIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
64. SOPIATUN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
65. SRI NURHAYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
66. SUAIDA, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-
67. SUIROH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
68. SUKANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
69. SUMARNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
70. SUMIATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
71. SUMIDAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
72. SUMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
73. SUMIYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
74. SUMYATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;

Halaman 88 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. SUWANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
 76. TATI HARTATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
 77. TATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
 78. TATIPAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
 79. TITIN, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
 80. TOYIBAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,- ;
 81. ULFIYAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
 82. ABDUL GHOPUR, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
 83. WANAH, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
 84. WENI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
 85. WIDURI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
 86. YANTI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2025,-;
 87. YATI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,-;
 88. YATNI, Putus hubungan kerja dengan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2025,- ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjajian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar Rp. 6.266.361.359,- (Enam miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu

Halaman 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. WACIH APRIASIH, sebesar Rp 73.510.766,00-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
2. AMAH MARYAMAH, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
3. AMI, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
4. AMIRA, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
5. AMIYATI, sebesar Rp 53.231.934,-
Terbilang (Lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
6. ARNISAH, sebesar Rp 69.024.190,5,-
Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);
7. AS'ARI BIN MADHAWI, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
8. ASMAWATI, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
9. AWINAH, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
10. AYANAH, sebesar Rp 73.510.766,-
Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
11. CUNAYA, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

12. DEDE IVONE, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

13. DEWI ENDANG MUTIAWATI, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

14. ECIH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

15. EEM EPIYANTI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

16. EEM, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

17. ENENG MARNI, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

18. ENI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

19. ERNA, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

20. ERNAWATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

21. ERNAWATI, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

22. ETI, sebesar Rp 59.301.642,-

Halaman 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Lima puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

23. EVA SUHA EVAH, sebesar Rp 63.371.350,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

24. FAKIYAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

25. HAYANAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

26. KASMOAH, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

27. LIM TET LOI, sebesar Rp 61.569.500,-

Terbilang (Enam puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

28. MAEMANAH, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

29. MAENUROH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

30. MAMNUAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

31. MIDAHA, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

32. MUHIBAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

33. MULYANAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 92 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

34. MUNTAKA, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

35. MURSIDAH, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

36. MURTAENAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

37. NARSIAH, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

38. NAWATI, sebesar Rp 63.764.591,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

39. NAWATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

40. NINGRUM, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

41. NURHASANAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

42. NURHAYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

43. NURKAYA, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

44. NURLAELI, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

45. NURYANI, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

46. ONI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

47. PARIDAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

48. PATIMAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

49. RAIMIN, sebesar Rp 63.371.350,-

Terbilang (Enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

50. RATNA NENGSIH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

51. ROHAYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

52. ROSIDAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

53. ROSITAYANA R, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

54. RUSNILAWATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

55. SA`ADAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

56. SARI MUNINGSIH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

57. SARNAYA, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

58. SITI AISAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

59. SITI HALIMAH, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

60. SITI JULAEHA, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

61. SITI MARWIYAH, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

62. SITI SAIDAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

63. SITI SULKIYAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

64. SOPIATUN, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

65. SRI NURHAYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

66. SUAIDA, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

67. SUIROH, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

68. SUKANAH, sebesar Rp 68.564.033,-

Terbilang (Enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga puluh tiga rupiah);

69. SUMARNI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

70. SUMIATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

71. SUMIDAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

72. SUMIYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

73. SUMIYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

74. SUMYATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

75. SUWANAH, sebesar Rp 66.263.231,-

Terbilang (Enam puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);

76. TATI HARTATI, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

77. TATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

78. TATIPAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

79. TITIN, sebesar Rp 69.024.190,5,-

Terbilang (Enam puluh sembilan juta dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma lima rupiah);

80. TOYIBAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

81. ULFIYAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

82. ABDUL GHOPUR, sebesar Rp 58.301.642,-

Terbilang (lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

83. WANAH, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

84. WENI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

85. WIDURI, sebesar Rp 58.301.642,-

Terbilang (lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

86. YANTI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

87. YATI, sebesar Rp 73.510.766,-

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

88. YATNI, sebesar Rp 73.510.766,-

Halaman 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

TTD

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adang Sujana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 98 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp200.000,00
- Biaya penggandaan gugatan	: Rp 25.000,00
- Panggilan Tercatat Tergugat	: Rp 63.000,00
- PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 99 dari 98 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)